

1500015-33.2021.8.26.0300

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Tonoli Angeli

Comarca: Jardinópolis

Foro: Foro de Jardinópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2015676/2021 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 10716104 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 778/20/410 -
DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 2015676 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK ALEXANDRE FELISBERTO DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jardinópolis

Foro de Jardinópolis

1ª Vara

Praça Dr. Mario Lins, s/n., Jardinópolis-SP - cep 14680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500015-33.2021.8.26.0300 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500015-33.2021.8.26.0300

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2015676/2021 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 10716104 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 778/20/410 -
DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 2015676 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK ALEXANDRE FELISBERTO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Tonoli Angeli

Vistos.

I. Relatório

PATRICK ALEXANDRE FELISBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, isto porque, segundo consta na denúncia, em data incerta anterior ao dia 11 de maio de 2020, na Rodovia Cândido Portinari, km 323, Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis, nesta cidade e Comarca de Jardinópolis, adquiriu, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiro, nas dependências de estabelecimento

prisional, drogas consistentes em 91,500 (noventa e um gramas e quinhentos miligramas) de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "MACONHA", acondicionadas em 01 (um) invólucro plástico incolor, vedado por nó; e 66,090g (sessenta e seis gramas e noventa miligramas) de "COCAÍNA" em pó, acondicionadas em 02 (dois) invólucros de plástico incolor, vedados por nó.

A denúncia foi recebida em 16 de maio de 2022, às fls. 113/114.

O réu foi devidamente citado (fls. 150), e apresentou defesa prévia às fls. 97/103.

Durante a instrução criminal, houve a oitiva de duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Oportunidade em que a I. Representante do Ministério Público apresentou memoriais orais, nos quais, requereu a procedência total da ação.

A Nobre Defesa, por sua vez, pleiteou pela improcedência da ação em razão da configuração de erro de tipo invencível com a consequente absolvição do acusado, tendo em vista a atipicidade dos fatos (fls. 167/172).

É, em síntese, o relatório.

II. Fundamentação

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou positiva pelo Boletim de Ocorrência nº 778/2020 às fls. 09/10; pelo Auto de Exibição e Apreensão às fls. 11; pelo Laudo Pericial às fls. 25/28; pelo Comunicado de Evento às fls. 30; pelas Imagens às fls. 64/65, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa e indubitosa.

O réu, ao ser interrogado, em fase inquisitorial, respondeu que está devendo para outro detento, por isto passou os dados de sua genitora a ele, para que assim pagasse sua dívida com o envio do Sedex. Afirmou que não foi sua genitora quem enviou e que foi coagido a utilizar o nome dela para não acontecer algo pior (fls. 14). Em juízo, inicialmente, negou os fatos narrados na denúncia, entretanto, no decorrer de seu depoimento, da mesma forma que na fase inquisitorial, confessou estar devendo para outro detento, razão pela qual passou seus dados e de sua genitora para que sua dívida fosse paga com o recebimento do sedex. Por fim, ao ter sido questionado de qual forma quitou a dívida, vez que as drogas não ingressaram no estabelecimento, disse que está pagando a dívida com seu silêncio e que vem sofrendo muitas ameaças a sua vida e de sua família. Disse já ter sido preso pelo cometimento do artigo 155 do Código Penal.

As testemunhas de acusação, agentes penitenciários, Marcos Alexandre Ribeiro Galvão e Ricardo Jordão de Carvalho, em ambas as fases, relataram, em consonância, que no dia 11/05/20, por volta das 15h, estavam desempenhando suas funções laborais e, ao receberam o Sedex nº OD268879115BR endereçado ao acusado, foi solicitada a presença dele na carceragem e este reconheceu o remetente como sendo sua genitora, bem como assinou o livro próprio, autorizando a abertura do pacote. Relataram que ao abrirem o pacote e realizarem a revista nos produtos, localizaram 02 (dois) invólucros de substância análoga a cocaína dentro de dois tubos de creme dental e 01 (um) invólucro de substância análoga a maconha escondido no fundo da embalagem de um bolo industrializado. Diante dos fatos, foi feita a comunicação administrativa e a apresentação da ocorrência na Delegacia (fls. 12 e 13, respectivamente).

A testemunha de acusação, Irene Felisberto Eugênio, em fase policial, tomou ciência

da Carta Precatória e informou que é mãe do acusado, o qual, na época dos fatos, estava cumprindo pena no CPP de Jardinópolis. Disse que nunca enviou mercadorias para seu filho e que jamais enviaria objetos ilícitos. Alegou que não possui conhecimento de quem possa ter utilizado de seu nome para enviar. Afirmou não ter autorizado nenhuma pessoa (fls. 19). Em juízo, dispensado seu depoimento.

O conjunto probatório é sólido e os depoimentos dos agentes penitenciários que atuaram no caso são ricos em detalhes, formando um conjunto coerente e harmônico. A prova produzida nos autos traz a certeza da prática delitiva denunciada pelo Ministério Público.

O fato de serem as testemunhas, agentes penitenciários, por si só, não desabona seus depoimentos, pois, não possuem nenhum motivo para incriminarem o réu. Ademais, são funcionários públicos, prestaram concurso para o ingresso na carreira e, seus atos presumem-se, a princípio, legais e legítimos.

Os agentes não estão proibidos de depor sobre atos de ofício, nos processos em cuja fase extrajudicial participou, exercendo sua função. Não há necessidade, também, considerando-se a presunção relativa da legalidade do ato realizado pelo agente, de sua alegação ser ratificada por testemunha civil. A arguição de inidoneidade do agente público há de ser específica e não genérica, pois, não pode abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, justamente por ser este agente público que tem, no exercício de sua função, presunção juris tantum de que age correta e validamente.

De mais, “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” ((STF – HC – 74.608-0 – de São Paulo – rel. Min. Celso de Mello – DJU 11.04.97, pág. 12.189)).

Outrossim, mesmo que os agentes não tenham visto o réu entregando droga a terceiro, tal fato não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal, vez que a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 trata-se de um tipo misto alternativo e tem como núcleos “(...) adquirir (...), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Assim, para a caracterização do delito de tráfico, é suficiente que o agente transporte o entorpecente – o que ficou sobejamente demonstrado nos autos –, pois a consumação não exige qualquer resultado, como a venda ou a entrega efetiva ao consumo.

Sobre a comercialização de entorpecente, o entendimento majoritário: “Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga a terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado” (TJSP – Ap. 187.915-3/2 – Rel. CRISTIANO KUNT – RT 727/478).

Nesse diapasão, o modo como se deu a apreensão dos entorpecentes, além da maneira como a droga estava acondicionada, a quantidade de entorpecente, e as condições em que se desenvolveu a conduta criminosa, evidenciam que o acusado estaria praticando a traficância nesta cidade.

No que concerne à causa de aumento, as provas demonstraram que o acusado adquiriu para dentro do Centro de Progressão Penitenciário, logo, nas dependências do estabelecimento prisional, a droga supramencionada para posterior venda, sendo de

rigor o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Não paira dúvida, então, de que o réu adquiriu droga, sendo certo que o entorpecente era para venda e obtenção de lucro fácil, estando à conduta subsumida na descrição típica do artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

No tocante a tese defensiva do erro de tipo essencial invencível, presente no artigo 20 do Código Penal, vislumbro que esta não pode ser reconhecida, pois o acusado assumiu o risco da produção do resultado ao passar os dados pessoais de sua genitora para terceiro, detento, consentindo o transporte de sedex como forma de saldar uma dívida, sendo assim, não há que se falar em ausência de dolo.

Vale constatar que, para a constituição do erro de tipo, é necessário que o agente aja sob a percepção da licitude, conforme vejamos: “Quem opera em erro de tipo sabe que uma atitude como a que pratica configura, em tese, ilícito penal, porém não percebe o que está fazendo, pois algum dado da realidade (que constitui elemento do tipo) refoge à sua percepção.” (ESTEFAM, A.; LENZA, P.; GONÇALVES, V. E. R. Direito Penal Esquemático - Parte Geral. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.), o que não restou demonstrado nos autos.

Neste sentido:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. Crime cometido nas dependências de presídio. Prova robusta da autoria e da materialidade do delito. Confissão judicial em consonância com os firmes relatos das agentes penitenciárias. Denunciada flagrada pretendendo ingressar no estabelecimento prisional com drogas no corpo. Crime impossível e erro de tipo. Inocorrência. Delito consumado. Causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, inafastável. Condenação mantida. Básicas fixadas no piso legal, não possuindo a atenuante da confissão (reconhecida na origem) o condão de conduzi-las aquém desses patamares (Súmula 231, STJ). Na terceira fase, adequado o acréscimo de um sexto pela referida majorante. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Regime fechado inalterado. Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500214-54.2022.8.26.0483; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Venceslau - 2ª Vara; Data do Julgamento: 05/10/2022; Data de Registro: 05/10/2022)”

Destarte, inexistentes causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do denunciado ou extingue a punibilidade, reconheço a ocorrência do referido delito.

III. Dosimetria da pena

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, tendo em vista que não há nos autos notícias de antecedentes criminais referentes ao denunciado, razão pela qual fixo a pena em seu patamar mínimo legal, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no piso legal.

Em segunda fase, ausentes causas atenuantes, no entanto, observo a presença da causa agravante estabelecida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, no que diz respeito à reincidência do agente, conforme Certidão às fls. 127/132, motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no piso legal.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem computadas, no entanto, verifico a presença da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em 1/6, tornando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680

(seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados no piso legal.

Por isso, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados no piso legal.

Diante do que dispõe o artigo 44, inciso III, do Código Penal, é possível verificar que o acusado não faz jus à substituição, pois a pena restritiva de direitos não seria suficiente aos desideratos de prevenção e repressão do delito. O tráfico de entorpecentes é um cancro a ser extirpado do organismo social. Sabe-se, da experiência profissional, que grande parte dos crimes contra o patrimônio e contra a pessoa decorre do envolvimento dos seus autores com tóxicos. E é notório, ainda, que a desgraça tem acometido inúmeras famílias, por obra da mercancia dessas substâncias. A isto a Justiça precisa responder de forma efetiva, "conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime" (artigo 59 do Código Penal).

Assim, vejo empeco insuperável à substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito (artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal), assim como o direito a suspensão do processo previsto no artigo 77 do Código Penal.

O único regime que se amolda à ressocialização do réu, considerando a gravidade do delito praticado é, inicialmente, fechado, conforme previsão do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, introduzido pela Lei 11.464/07.

IV. Decisão

À evidência do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal a fim de CONDENAR o acusado PATRICK ALEXANDRE FELISBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33 c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados no piso legal.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

Em face da condenação arcará o réu com o pagamento das custas, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária.

Autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos do art. 58, §1º, cumulado com o art. 32, §1º, ambos da Lei nº 11.343/06, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, que deverá ser destruída após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. I. C.

Jardinópolis, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA